

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50111896420238240930

ID Comunicacao: 684591207

Data Disponibilizacao: 2026-07-31

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº;
5011189-64.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>1. Determinada a intimação acerca da penhora de valores por meio do SISBAJUD, a parte executada não foi encontrada no endereço constante dos autos, conforme AR juntado, com a informação "NÃO PROCURADO".</p>

<p>Os Tribunais divergem a respeito da presunção de validade da intimação, em aplicação analógica do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. No sentido da validade do ato, entende-se que "O termo 'não procurado' significa que não houve, por parte do destinatário, interesse em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda. Tal fato autoriza seja considerada válida a intimação pessoal encaminhada ao

endere¸o constante da inicial."(Apela¸ão Cível n. 2014.069650-5, de Tijucas, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 1-12-2015)".</p>

<p>Também:</p>

<p>APELA¸ão CíVEL. A¸ão DE REVISão DE CONTRATO BANC´RIO. EXTIN¸ão DO FEITO, SEM RESOLU¸ão DO MéRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMA¸ão DA PROCURADORA E DA PARTE, ESTA PESSOALMENTE, PARA O IMPULSO PROCESSUAL. CORRESPONDêNCIA DE INTIMA¸ão QUE FOI ENVIADA PARA O ENDERE¸o INFORMADO NOS AUTOS, SENDO DEVOLVIDA COM A INFORMA¸ão "Não PROCURADO". MUDAN¸a DE ENDERE¸o QUE NUNCA FOI INFORMADA NO PROCESSO. APLICA¸ão DO ARTIGO 274, PAR´GRAFO úNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SENTEN¸a MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apela¸ão Cível n. 0309995-08.2016.8.24.0018, de Chapecô, rel. Des. Jânio Machado, j. em 12/07/2018).</p>

<p>Em sentido oposto:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEN¸a EM A¸ão MONITÓRIA. DECISão QUE DETERMINOU A INTIMA¸ão DO EXEQUENTE PARA ATUALIZA¸ão DO ENDERE¸o DO EXECUTADO, SOB PENA DE EXTIN¸ão DA EXECU¸ão. INSURGêNCIA DO EXEQUENTE. EXECUTADO DEVIDAMENTE CITADO NA A¸ão DE CONHECIMENTO. OBRIGA¸ão DO DEVEDOR DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDERE¸o. EXPEDI¸ão DE OFíCIO COM RETORNO DO AR COMO "Não PROCURADO". SITUA¸ão QUE Não ENSEJA O ôNUS DE INFORMAR NOVO ENDERE¸o. MERA NECESSIDADE DE EXPEDI¸ão DE MANDADO PARA O MESMO ENDERE¸o. EVENTUAL MUDAN¸a DE DOMICíLIO QUE ENSEJAR´ A VALIDADE E EFIC´CIA DA INTIMA¸ão, COM OS CONSECT´RIOS DECORRENTES DA INéRCIA. EXEGESE DO ART. 513, § 2º, INC. II, E § 3º, DO CPC. DECISão REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011231-95.2020.8.24.0000/SC, RELATOR: Desembargador SAUL STEIL, j. 25/8/2020).</p>

<p>Ainda que em a¸ão de natureza diversa, convém trazer os seguintes precedentes:</p>

<p>A¸ão DE BUSCA E APREENSão. SENTEN¸a DE EXTIN¸ão DO FEITO, SEM RESOLU¸ão DO MéRITO (ARTS. 321, PAR´GRAFO úNICO, E 485, IV, AMBO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INSURGêNCIA DO BANCO.
ALEGADA CONSTITUI¸ão EM MORA DO DEVEDOR. Não ACOLHIMENTO. NOTIFICA¸ão ENVIADA AO ENDERE¸o DO RéU. RETORNO DA MISSIVA COM A INFORMA¸ão "Não PROCURADO". NECESSIDADE DE ENTREGA DA CARTA, AINDA QUE A TERCEIRO. PROTESTO APRESENTADO QUE Não CORRESPONDE À DíVIDA EXECUTADA. AUSêNCIA DE VALIDADE. MORA Não DEMONSTRADA (AC, TJSC, 0304337-74.2018.8.24.0004, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 08.10.2019).</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. A¸ão DE BUSCA E APREENSão. MÚTUO BANC´RIO COM GARANTIA DE ALIENA¸ão FIDUCI´RIA. DECISão INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMA¸ão DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE COMPROVAR ADEQUADAMENTE A MORA DO RéU.INSURGêNCIA DO BANCO AUTOR.ALEGADA VALIDADE DA CONSTITUI¸ão EM MORA. TESE INSUBSISTENTE. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA O ENDERE¸o DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. AUSêNCIA DE RECEBIMENTO DA CORRESPONDêNCIA DIANTE DA INFORMA¸ão "Não PROCURADO". AUS êNCIA DE CONSTITUI¸ão REGULAR DA MORA DO DEVEDOR. CIRCUNSTâNCIA QUE Não SE CONFUNDE COM AQUELAS DESCRITAS NO ENUNCIADO XIII DO GRUPO DE CâMARAS DE DIREITO COMERCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MORA Não CONSTITUíDA. DECISão MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo

de Instrumento Nº 5061609-21.2021.8.24.0000/SC, RELATOR: Desembargador LUIZ ZANELATO, j. 28/4/2022).</p>

<p>São encontradas, outrossim, modulações no entendimento, a depender de se cuidar de citação ou intimação e de a não procura ter sido ou não decorrente de ausência de cobertura/atendimento dos Correios:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu arresto "on line" nas operações financeiras da parte executada – O arresto pode ser feito apôs tentativa frustrada de localização do devedor – Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Câmara e deste Egrégio Tribunal – Citação pelo correio devolvida pelo motivo "não procurado" – Motivo de devolução utilizado "quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda" - Situação, contudo, decorre da ausência de cobertura do serviço de correio na área em questão, sendo necessário, em todo caso, que o destinatário saiba que está para receber uma encomenda, o que naturalmente não ocorre em citações – Como observação, é necessário que a citação seja realizada por oficial de justiça, na forma do NCPC, art. 249 - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação e determinação. (TJSP, AI n. 211310552.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 25/5/2022).</p>

<p>A dissonância jurisprudencial - a tornar provável o reconhecimento de nulidade - e o fato de que a situação enfocada não se amolda à de mudança de endereço sem comunicação ao juízo (art. 274, parágrafo único, CPC), recomendam que, antes de se deliberar acerca do levantamento da quantia bloqueada, haja tentativa de intimação do executado por meio de Oficial de Justiça, a ser considerada válida se efetivamente entregue o ofício ou se o meirinho constatar que o devedor não reside mais no local.</p>

<p>2. Pelo exposto:</p>

<p>2.1. Indefere-se o requerimento;</p>

<p>2.2. Intime-se a parte executada acerca da penhora de valores por meio do SISBAJUD, expedindo-se mandado.</p>

<p>2.3. Cumprido o mandado, faça-se nova conclusão.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>